I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid

RESOLUCIÓN de 13 de agosto de 2026, del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid, relativa a la autorización administrativa previa de las instalaciones de producción de energía eléctrica, mediante tecnología fotovoltaica e hibridada con almacenamiento en baterías denominada «FV Camunyas», en los términos municipales de Valladolid y Zaratán (Valladolid). Expte.: FV-2722-ALM ATCE-214.

1. *Hechos*

1.1. Con fecha 25/04/2024 se registró por la entidad Bohm Energy, S.L.U., con domicilio en la Avenida del General Peon, n.º 36 de la localidad de Madrid y con NIF n.º B72877459, solicitud de autorización administrativa previa y reconocimiento de utilidad pública, en concreto, de las instalaciones de producción de energía eléctrica, por tecnología fotovoltaica de la instalación denominada «FV Camunyas», en los términos municipales de Valladolid y Zaratán (Valladolid), conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 24 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones de instalaciones eléctricas en Castilla y León.

A esta solicitud se le dio en número de expediente FV-2722 ATCE-214.

1.2. Con fecha 9/07/2025 se registró por la entidad Bohm Energy, S.L., con domicilio en la Avenida General Perón, n.º 36 de la localidad de Madrid y con NIF n.º B05428396, ampliación de la solicitud de autorización administrativa previa, y reconocimiento de utilidad pública, en concreto solicitando además, autorización administrativa de construcción de las instalaciones de producción de energía eléctrica, y la modificación por inclusión de un almacenamiento mediante baterías de la instalación denominada «FV Camunyas» pasando a ser hibridada con la instalación de generación en tramitación denominada «FV Camunyas», en los términos municipales de Valladolid y Zaratán (Valladolid), conforme a lo dispuesto en los artículos 8, 12 y 24 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones de instalaciones eléctricas en Castilla y León.

A esta solicitud se le dio en número de expediente FV-2722-ALM ATCE-214.

1.3. Con fecha 29/10/25 se registró por la entidad Bohm Energy SLU escrito en el que se solicita el desistimiento del reconocimiento de utilidad pública, en concreto.

1.4. Con fecha 15/05/2025 el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía solicita emisión del informe de viabilidad al Servicio Territorial de Medio Ambiente según lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto-Ley 2/2022, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para la agilización de la gestión de los fondos europeos y el impulso de la actividad económica, modificado por el Decreto-Ley 4/2022, de 27 de octubre, aportando la documentación elaborada por el peticionario.

1.5. Con fecha 14/10/2025 se emite informe de viabilidad por parte de la Sección de Protección Ambiental del Servicio Territorial de Medio Ambiente indicando que el proyecto de la instalación «FV Camunyas» y su infraestructura de evacuación cumple con los criterios de viabilidad del artículo 13 del Decreto-ley 2/2022 citado.

1.6. Con fecha 29/12/2025, se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León «Anuncio del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa de una instalación de producción de energía eléctrica, por tecnología fotovoltaica con hibridación para almacenamiento por baterías denominada «FV Camunyas», en los términos municipales de Valladolid y Zaratán (Valladolid) Expte.: FV-2722-ALM ATCE-214.», conforme a lo previsto en el artículo 9 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, estando disponible desde esa fecha el proyecto de la instalación en la sección de Información Pública en materia de Energía y Minas del portal web de la Junta de Castilla y León, por un periodo de 20 días hábiles (https://energia.jcyl.es/web/es/informacion-publica-energia-minas/energia-valladolid.html)

1.7. Con fecha 24/10/25, este Servicio Territorial remite a la Dirección General de Infraestructura y Sostenibilidad Ambiental, como órgano ambiental competente, la solicitud de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto, y los documentos que la acompañan, conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.

1.8. Con fecha 17/11/25, este Servicio Territorial reenvía al Servicio Territorial de Medio Ambiente, por entenderse que podría ser el órgano ambiental competente, la solicitud de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto, y los documentos que la acompañan, conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.

1.9. Con fecha 9/12/2025, se recibe la Orden de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y ordenación del territorio, por la que se avoca la Competencia del titular de la Delegación Territorial para dictar el Informe de Impacto Ambiental de determinados proyectos de Energías Renovables de la provincia de Valladolid y se acuerda que la propuesta de Informe de Impacto Ambiental la formule el Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León.

Entre los proyectos incluidos en la Orden anteriormente mencionada se encuentra la Planta fotovoltaica híbrida «Camunyas», cuyo titular es Bohm Energy, S.L.

1.10. Por parte de este Servicio Territorial y conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 13 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, se han solicitado los informes y condicionados técnicos a las siguientes Administraciones públicas, empresas de servicios de interés general y otras entidades: Ayuntamiento de Valladolid, Ayuntamiento de Zaratán, I-De, Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., Confederación Hidrográfica del Duero, Telefónica de España S.A., Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital, NEDGIA, Red Eléctrica de España, S.A.U., Demarcación de Carreteras del Estado de Castilla y León Occidental y Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte, como posibles organismos afectados por la instalación, según información y documentación facilitada por el solicitante.

1.11. Se han recibido los siguientes informes y condicionados técnicos.

1.11.1. En fecha 8/01/2026 contesta el Ayuntamiento de Zaratán indicando que las canalizaciones ya están solicitadas en distintos expedientes en trámite y, por lo tanto, como ya se alegó al Proyecto «Dafne», al respecto de la traza de la línea, el cruce de la A-60, se debe modificar en su diseño para que el cambio de dirección se realice con anterioridad al paso de la carretera, de tal modo que la traza posterior sea una línea recta.

Se le remite el condicionado al promotor, para su conocimiento y este responde aceptando el condicionado.

1.11.2. En fecha 22/01/2026 contesta I-DE Redes eléctricas Inteligentes, S.A.U. indicando que en la documentación enviada existen cruzamientos que no se contemplan.

Se le remite el condicionado al promotor, para su conocimiento y este contesta que debido a la cantidad de promotores que deben instalar sus centros en las cercanías de la SET Valladolid se está trabajando en la actualidad entre los promotores, Iberdrola y el ayuntamiento para agrupar y ubicar los centros de superficie en zonas verdes donde la normativa indica que deben ser subterráneos. Se ha elevado una propuesta de ubicación al Este del Parque ubicado al Norte de forma que se minimiza el impacto en la zona.

Se remite además un plano con la propuesta de todos lo CS en trámite y sus ubicaciones preliminares y el detalle de la ubicación del proyecto Camunyas.

Por último, se aporta nueva separata de la planta profundizando en el detalle en los cruzamientos con líneas de baja tensión y el respeto por sus servidumbres, la cual se le remite a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. para su conocimiento y aprobación.

1.11.3. En fecha 9/03/2026 contesta Confederación Hidrográfica del Duero indicando una serie de condicionantes a tener en cuenta a la hora de realizar las obras que afecten a los bienes de su titularidad y añadiendo que la emisión del informe no supone la autorización de las obras a que se refiere el mismo, siendo preciso que el promotor solicite y obtenga de Confederación la correspondiente autorización administrativa previa a la ejecución de los trabajos, de acuerdo con los artículos 126 y 78 del RDPH.

Se le remite el condicionado al promotor, para su conocimiento y este acepta los condicionados recibidos por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero e indica que se procederá con anterioridad al inicio de las obras a la solicitud de la correspondiente autorización para la ejecución de estas.

1.11.4. En fecha 17/12/2025 contesta el Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital indicando que las instalaciones a las que se hace referencia en la documentación presentada no afectan a ninguna carretera de la red autonómica en la provincia de Valladolid.

Se le remite el condicionado al promotor, para su conocimiento.

1.11.5. En fecha 20/01/2026 contesta Red Eléctrica de España, S.A. indicando que, en cuanto a la planta solar, Red Eléctrica no muestra oposición, debido a que se cumple con las distancias mínimas al apoyo 78 de la línea a 220 kV Mudarra-Valladolid Nuevo, titularidad de Red Eléctrica.

Por otro lado, la línea proyectada puede afectar a la línea subterránea 220 kV Mudarra-Valladolid Nuevo y a la línea subterránea a 220 kV D/C Valladolid-Nuevo Zaratán 1 y 2, titularidad de Red Eléctrica, por lo que se establecen una serie de instrucciones a cumplir a la hora de la ejecución de las obras de instalación.

Se le remite el condicionado al promotor, para su conocimiento y este responde aceptando el condicionado.

1.11.6. En fecha 2/02/2026 contesta la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental indicando que existen una serie de deficiencias en la documentación de la línea de evacuación presentada.

Se le remite el condicionado al promotor, para su conocimiento y este responde que para dar cumplimiento a la normativa y condiciones establecidas por la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental se ha estado trabajando de manera coordinada con el organismo competente y junto con el promotor del proyecto tramitador FV Orchis Solar (FV-2622-ATCE-137), con el fin de definir una solución técnica adecuada para la ejecución de las obras previstas y que una vez que dicha solución quede plenamente consensuada con el citado organismo, se procederá a la remisión de la separata correspondiente, la cual incluirá de forma detallada las características técnicas de la actuación, así como las medidas de gestión del tráfico y seguridad vial necesarias.

1.12. No se han recibido informes por parte de los siguientes organismos: Ayuntamiento de Valladolid, Nedgia, Telefónica de España, S.A. y Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte.

Transcurrido el plazo sin haberse recibido contestación, este Servicio Territorial prosiguió con la tramitación de la solicitud, sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones o cualesquiera otras formalidades de control que sean de su competencia.

1.13. Por parte de este Servicio Territorial y conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, se concedió trámite de audiencia a los particulares afectados con los que el solicitante no dispone de acuerdo previo.

1.14. Durante el plazo de 20 días hábiles de la información pública no se ha formulado ninguna alegación al proyecto de la instalación.

1.15. Durante el plazo de 15 días hábiles del trámite de audiencia se han formulado las siguientes alegaciones al proyecto de la instalación, que han sido remitidas al solicitante para su consideración.

1.15.1. Con fecha 12/01/2026, reiterada el 6/02/2026, D. H.G.L. y Dña. I.G.F. presentan sendas alegaciones en las que indican que son propietarios de la parcela con referencia catastral 2438338UM5123N0001XL, la cual se ve afectada por la línea de evacuación de la instalación fotovoltaica «FV Camunyas». En dicho escrito manifiestan su oposición a la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción alegando en esencia:

i. Paralela a la línea de evacuación planteada sobre nuestra parcela existe calle de dominio público, concretamente la Calle Perseo de Zaratán.

ii. Se tiene conocimiento de que el Ayuntamiento de Zaratán manifiesta que no es un viario público.

iii. El artículo 58 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico indica expresamente:

«No podrá imponerse servidumbre de paso para las líneas de alta tensión:

a) Sobre edificios, sus patios, corrales, centros escolares, campos deportivos y jardines y huertos, también cerrados, anejos a viviendas que ya existan al tiempo de decretarse la servidumbre, siempre que la extensión de los huertos y jardines sea inferior a media hectárea.

b) Sobre cualquier género de propiedades particulares, si la línea puede técnicamente instalarse, sin variación de trazado superior a la que reglamentariamente se determine, sobre terrenos de dominio, uso o servicio público o patrimoniales del Estado, Comunidades Autónomas, de las provincias o los municipios, o siguiendo linderos de fincas de propiedad privada.»

iv. El artículo 161 apartado 2 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica indica expresamente:

Tampoco podrá imponerse servidumbre de paso para las líneas de alta tensión sobre cualquier género de propiedades particulares siempre que se cumplan conjuntamente las condiciones siguientes:

a) Que la línea pueda instalarse sobre terrenos de dominio, uso o servicio público o patrimoniales del Estado, de la Comunidad Autónoma, de las provincias o de los municipios, o siguiendo linderos de fincas de propiedad privada.

b) Que la variación del trazado no sea superior en longitud o en altura al 10 por 100 de la parte de línea afectada por la variación que según el proyecto transcurra sobre la propiedad del solicitante de la misma.

c) Que técnicamente la variación sea posible.

La indicada posibilidad técnica será apreciada por el órgano que tramita el expediente, previo informe de las Administraciones u organismos públicos a quienes pertenezcan o estén adscritos los bienes que resultan afectados por la variante, y, en su caso, con audiencia de los propietarios particulares interesados.

En todo caso, se considerará no admisible la variante cuando el coste de la misma sea superior en un 10 por 100 al presupuesto de la parte de la línea afectada por la variante.»

v. El artículo 57 apartado 4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico indica expresamente que la servidumbre de paso «comprenderán igualmente el derecho de paso o acceso y la ocupación temporal de terrenos

u otros bienes necesarios para construcción, vigilancia, conservación, reparación de las correspondientes instalaciones, así como la tala de arbolado, si fuera necesario.»

vi. Técnicamente la variación del trazado de la línea de evacuación para que no discurra sobre terrenos de nuestra propiedad es completamente viable.

Más aún, hay que tener en cuenta que la parcela afectada de nuestra propiedad se destina a labores agrícolas intensivas en lo que se desarrolla el sector, requiriendo profundidades de labrado de 1 metro de profundidad o más y apoyo de vehículos de gran tonelaje.

Y, hay que tener en cuenta que el posible interés general que se pueda tener en la producción eléctrica es siembre muy inferior al interés general que existe en que la población disponga de alimentos. A lo largo de los siglos hemos podido vivir sin electricidad, pero no sin comida.

1.15.2. Con fecha 27/01/2026 A.M.G.C. en representación de la mercantil Borciadero, S.L.U, reiterando las alegaciones en esa misma fecha en representación de Pago de Cardosas, S.L., presenta alegaciones en las que indica que las instalaciones pudieran afectar a un bien de esta mercantil, concretamente a la parcela 51 del polígono 4, en Valladolid, con referencia catastral 47900A004000510000YH y a la parcela 49 del polígono 4, en Valladolid, con referencia catastral 47900A004000490000YW. En dicho escrito se manifiesta que se ha recibido comunicación de la Sociedad Arconi, responsable de la gestión del proyecto en la que, acompañado de una consulta descriptiva del catastro, se hace llegar la información sucinta de su trabajo en el proyecto de instalación solar fotovoltaica aludido, en el que están trabajando en el proyecto de la línea eléctrica subterránea y por el que solicitan mi autorización a cambio de un pago de dinero para alcanzar el mutuo acuerdo y así no iniciar un procedimiento de expropiación.

Esta su carta fue contestada por correo electrónico y una vez recibido el Trámite de Audiencia se recibe una nueva comunicación del Grupo ARCONI acompañada de una oferta económica que se considera totalmente inadecuada.

Borciadero, S.L.U. y Pago de Cardosas S.L. se pronuncian y alegan que por qué no se precisa que la línea subterránea planteada que discurra por la geografía del camino público con referencia catastral 47900A00409001 y así evitar colisiones con la propiedad privada.

1.15.3. Con fecha 30/01/2026 Luis de Caso, S.L. en calidad de titular de la finca con referencia catastral 2939714UM5123N0001WL la cual se ve afectada por la línea de evacuación de la instalación fotovoltaica «FV Camunyas» alega que:

i. Afección a la propiedad privada y perjuicio económico. La línea de evacuación proyectada supone una servidumbre directa sobre la parcela de mi propiedad, lo que restringe su aprovechamiento y disminuye de forma significativa su valor de mercado, sin que se haya ofrecido compensación adecuada ni valoración técnica de los perjuicios.

ii. Uso industrial incompatible con la infraestructura propuesta. La parcela afectada está calificada como suelo industrial según el planeamiento urbanístico vigente, destinada a usos productivos y logísticos. La instalación de una línea de media tensión en esta ubicación puede generar incompatibilidades funcionales y legales con el uso previsto, además de suponer un riesgo técnico y normativo.

iii. Ausencia de alternativas justificadas. No se ha justificado debidamente la elección del trazado que atraviesa esta finca. Existen alternativas que permitirían evacuar la energía por terrenos de menor valor estratégico y sin afección a suelos industriales, conforme al principio de mínima afección establecido en la normativa.

iv. Falta de negociación con el titular. No se ha producido ningún contacto previo por parte del promotor, incumpliendo el deber de intentar un acuerdo voluntario antes de iniciar cualquier procedimiento expropiatorio. Esta actuación vulnera el principio de buena fe que debe presidir todo trámite administrativo.

v. Interferencia con proyectos industriales en desarrollo. La parcela afectada se encuentra actualmente involucrada en procesos preliminares de desarrollo industrial, incluyendo iniciativas vinculadas a energías renovables y almacenamiento energético. La afección por esta línea eléctrica compromete su viabilidad técnica y económica, así como la atracción de inversión, lo cual afecta gravemente al interés legítimo del propietario.

Con fecha 19/02/2026, Luis de Caso, S.L., presenta nuevo escrito de alegaciones en el que indica que se han puesto en contacto con ellos, pero que dicho contacto, carece de validez jurídica y de autenticidad ya que no consta acreditada la representación legal de Arconi Solutions, S.L.U. ni de su vinculación con el expediente administrativo reseñado, en el que figura como promotor oficial del expediente la entidad Bohm Energy, S.L. y que la oferta económica contenida en el referida comunicación resulta manifiestamente insuficiente e inidónea, al no acompañarse de memoria de valoración, precios unitarios, planos o coordenadas de la afección/servidumbre, ni de consideración alguna del marco urbanístico aplicable, en particular la condición de suelo urbanizable (Sector 13 del PGOU de Zaratán) y el proyecto de ingeniería asociado.

1.16. Con fecha 19/05/2026, se publica en el Boletín Oficial de Castilla y León (B.O.C. y L. n.º 93/2026 la Resolución de 14 de mayo de 2026, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, por la que se hace público el informe de impacto ambiental del proyecto de planta solar «FV Camunyas» y sus infraestructuras de evacuación, en los términos municipales de Valladolid y Zaratán (Valladolid), promovido por Bohm Energy, S.L., cuyo texto se da por reproducido en esta resolución de autorización.

1.17. Con fecha 29/05/2026, el solicitante aporta adenda con desglose para la identificación y cumplimiento de las condiciones o medidas impuestas por los organismos afectados, así como lo indicado en el informe de impacto ambiental.

2. *Fundamentos de Derecho*

2.1. El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid es competente para resolver el presente expediente, de conformidad con lo previsto en el artículo 70.1 apartado 24º de la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León; en el artículo 2.3 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos da autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León y de acuerdo con lo previsto en la Resolución de 9 de marzo de 2023, de la Delegación Territorial de Valladolid, por la que se delegan determinadas competencias en el Jefe del Servicio Territorial competente en materia de energía y minas.

2.2. Para resolver este expediente es de aplicación la siguiente normativa de carácter sectorial:

– Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector eléctrico.

– Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministros y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

– Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

– Decreto legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.

– Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León.

– Decreto-Ley 2/2022, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para la agilización de la gestión de los fondos europeos y el impulso de la actividad económica.

– Decreto-Ley 4/2022, de 27 de octubre, de modificación del Decreto-Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, del Decreto-Ley 2/2022, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para la agilización de la gestión de los fondos europeos y el impulso de la actividad económica y por el que se actualizan las retribuciones para 2022 en el ámbito del sector público de la comunidad Autónoma de Castilla y León.

– Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.

– Real Decreto 997/2025, de 5 de noviembre, por el que se aprueban medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico.

– Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

– Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de Alta Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

– Real Decreto 842/2002, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.

– Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

2.3. En la tramitación del procedimiento administrativo se ha seguido lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3. *Resolución*

Visto lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector eléctrico, y su normativa de desarrollo, así como en el Decreto 46/2022, de 24 de noviembre,

Considerando que el solicitante Bohm Energy, S.L. ha presentado documentación justificativa de su capacidad legal, técnica y económico-financiera para la realización del proyecto,

Comprobado que el solicitante dispone para esta instalación de los permisos de acceso y conexión a la red de distribución emitidos por I-De, Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. para una potencia instalada de 9753,6 kW y una capacidad de acceso concedida de 3000 kW,

Considerando las alegaciones presentadas y las manifestaciones del solicitante, este Servicio Territorial informa que:

1. Sobre las alegaciones presentadas por D. H.G.L. y Dña. I.G.F. se desestiman por los motivos que se indican a continuación:

   a. La respuesta oficial del Ayuntamiento de Zaratán acerca de si la C/ Perseo es de su titularidad es que esta calle «se encuentra incluida en la denominada Parcela «B» del documento «Proyecto de Compensación del Sector I de las NN.SS. de Zaratán». Dicho documento adjudicó esta parcela resultante a la sociedad PARQUE VALLADOLID, S.L., promotor original del parque comercial Equinoccio.

   b. Por tanto y, mientras no se materialicen los compromisos adquiridos y documentados entre el promotor y este Ayuntamiento, la Calle Perseo al igual que la Calle Don Óscar Palazón, continúan perteneciendo a la propiedad del centro comercial.

   c. Según se indica desde el propio Ayuntamiento de Zaratán, este viario no es de su titularidad, como se indica en la alegación.

   d. Durante la tramitación del expediente se analizaron distintas alternativas de emplazamiento de la planta y de trazado de línea de evacuación, tanto desde el punto de vista técnico como ambiental, analizándose técnicamente las alternativas del trazado y justificándose la elección del trazado definitivo, resultando que su eventual impacto y la opción más idónea es la propuesta ahora proyectada, tramitada y aprobada.

   e. El recurrente no acredita en su alegación que el trazado de la línea de evacuación de la planta fotovoltaica FV Camunyas incumpla alguna de las limitaciones establecidas en los artículos de los reglamentos citados, ni tampoco acredita la existencia de una alternativa de trazado viable que reúna todas las condiciones establecidas en el citado artículo 161 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, indicando solamente que existen dichas alternativas.

f. La servidumbre impuesta por la instalación contra la que se alega, que será declarada en la resolución por la que se reconozca la utilidad pública, en concreto, en su caso, no impedirá desarrollar las labores agrícolas acordes con su calificación urbanística, que es rústica de uso agrario conforme certifica la Sede Electrónica del Catastro, quedando prohibida únicamente la plantación de árboles y la construcción de edificaciones en las distancias mínimas de seguridad reglamentarias.

2. Sobre las Sobre las alegaciones presentadas por Borciadero, S.L.U. y Pago de Cardosas S.L. se desestiman por los motivos que se indican a continuación:

   a. En cuanto a las ofertas realizadas por el promotor a los titulares de las parcelas son negociaciones entre terceros que no son competencia de este Servicio Territorial. Es obligación de la empresa intentar llegar a un acuerdo para evitar, en su caso, el inicio de un expediente expropiatorio.

   b. Según manifiesta el promotor la canalización se desarrollará básicamente por el camino indicado por los alegantes, pero, en diversos puntos y por las dimensiones del camino y la cantidad de servicios existentes en el mismo, no existe otra opción técnicamente viable que trazar la línea ocupando parcelas particulares.

3. Sobre las alegaciones presentadas por Luis de Caso, S.L. se desestiman por los motivos que se indican a continuación:

   a. Durante las distintas fases de tramitación del expediente se han tomado en consideración distintas alternativas de trazado de línea de evacuación, tanto desde el punto de vista técnico como ambiental, analizándose técnicamente las alternativas del trazado y justificándose la elección del trazado definitivo, resultando que su eventual impacto y la opción más idónea es la propuesta ahora proyectada, tramitada y aprobada.

   b. En la alegación presentada, se indica que existen distintas alternativas, pero no se indica ninguna que reúna todas las condiciones establecidas en el artículo 161 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

   c. En consulta a la Sede Electrónica del Catastro, la parcela afectada figura como Clase Rustico, Uso principal Agrario, la servidumbre planteada no impediría el normal uso de esta parcela según el uso que figura en el Catastro, solamente queda prohibida la plantación de árboles y la construcción de edificaciones en las distancias mínimas de seguridad reglamentarias.

   d. En cuanto a la falta de negociación e invalidez de las actuaciones realizadas para el intento de acuerdos, la empresa titular de la instalación remite escrito a este Servicio Territorial en el que se indica que se ha procedido a realizar el intento de acuerdo conforme a la legalidad enviando documentación que así lo justifica.

Cumplidos los trámites reglamentarios exigidos para la emisión de la autorización administrativa previa,

Considerando que no es posible la emisión de la autorización administrativa de construcción, ya que la instalación hibridada «FV Camunyas» evacuará la energía producida a través del Centro de Seccionamiento CEBADA, cuya ubicación definitiva aún no se encuentra confirmada.

Este Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid,

RESUELVE:

3.1. Otorgar a «Bohm Energy, S.L.», autorización administrativa previa para la instalación de generación de energía eléctrica mediante tecnología fotovoltaica e hibridada con almacenamiento en baterías, denominada «FV Camunyas» con número de expediente FV-2722-ALM ATCE-214 de 4000 kW de potencia instalada, y su infraestructura de evacuación, en los términos municipales de Zaratán y Valladolid, en la provincia de Valladolid, con las particularidades recogidas en la presente resolución.

El objeto del proyecto es la construcción de un módulo de almacenamiento mediante baterías en hibridación con una instalación de generación mediante tecnología fotovoltaica para la generación de energía eléctrica y la evacuación de dicha energía a la red por el mismo punto de conexión.

Las características principales de esta instalación, recogidas en el proyecto presentado de fecha 08/07/2025, son las siguientes:

– Tipo de tecnología del módulo principal: Fotovoltaica.

– Tipo de tecnología del módulo de hibridación: Almacenamiento por baterías.

– Potencia instalada, según artículo 3 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio y artículo 5 del Real Decreto 997/2025, de 5 de noviembre: 4 MW.

– Potencia nominal/Capacidad de almacenamiento: 3 MW / 6 MWh.

– Términos municipales afectados por la instalación:

  • Planta fotovoltaica y baterías de almacenamiento: Valladolid.

  • Infraestructura de evacuación: Zaratán y Valladolid.

– Tensión de la instalación en el punto de conexión: 13,2 kV.

La infraestructura de evacuación, recogida en el proyecto presentado se compone de:

– Líneas subterráneas de 13,2 kV que conectarán la planta fotovoltaica con el Centro de Seccionamiento CS Cebada.

– El Centro de Seccionamiento «CS Cebada» de 13,2 kV.

El trazado de la línea de evacuación se estructurará en varios tramos que son, a su vez, compartidos con las evacuaciones de otras instalaciones, en tramitación en este Servicio Territorial, siendo común la zanja donde se alojarán las canalizaciones. En concreto, el trazado de la infraestructura de evacuación de esta instalación se divide en 4 tramos:

- El 1º tramo se corresponde con el tendido subterráneo que se iniciará en el Centro de Seccionamiento del PSFV Camunyas, en el término municipal de Zaratán. A partir de este punto, discurrirán hasta acoplarse a la zanja perteneciente a la LSAT procedente del PSFV Estandarte (FV-2703).

- El 2º tramo de zanja compartida discurre hasta acoplarse a la zanja perteneciente a FV Dafne Solar (FV-2609).

- El 3º tramo de zanja compartida discurre hasta acoplarse a la zanja perteneciente a FV Orchís Solar (FV-2622) y compartirá trazado con las instalaciones FV-2639, FV-2640, FV-2642, FV-2649, FV-2650, FV-2665; FV- 2666, FV-2667, FV-2681, FV-2682, FV-2683, FV-2688, FV-2690, FV-2697, FV- 2705, FV-2708, FV-2709, FV-2710, FV-2711, FV-2712, FV-2713, FV-2715, FV- 2716, FV-2721, FV-2723, FV-2724, FV-2725, FV-2726, además de FV-2622, FV-2678, FV-2703 y FV-2722. Todos estos expedientes están tramitándose en este Servicio Territorial.

- El 4º y último tramo resulta desde el abandono de la zanja compartida FV Orchis Solar hasta el Centro de Seccionamiento y Medida CS Cebada.

Punto de entrega de la energía a la empresa distribuidora: Línea CARBURADOR de la ST Valladolid.

4. *Condiciones*

Esta Autorización se somete a las siguientes condiciones:

4.1. En todo momento se deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y su normativa de desarrollo, en el Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, así como a todo lo establecido en la reglamentación de seguridad industrial que le sea de aplicación para la realización, puesta en marcha y explotación de estas instalaciones.

4.2. Esta autorización se entiende otorgada sin perjuicio de terceros, dejando a salvo los derechos particulares, y sin perjuicio de las autorizaciones, licencias o permisos de competencia municipal, provincial u otros organismos, necesarias para la realización de las obras de producción de energía eléctrica, en especial las relativas a la ordenación del territorio, al medio ambiente y servidumbres aeronáuticas.

4.3. Debe cumplirse el contenido y condicionado indicado en los informes emitidos por los organismos consultados aceptados por el peticionario y, en caso de discrepancias, los admitidos por este Servicio Territorial, realizando las modificaciones en los proyectos que, en su caso, se requieran.

4.4. Para la obtención de la autorización administrativa de construcción de esta instalación, el solicitante deberá aportar en el proyecto presentado, desglose para la identificación y cumplimiento de las condiciones o medidas impuestas por los organismos afectados en sus informes que hayan sido aceptados por el peticionario y, en caso de discrepancias, los admitidos por este Servicio Territorial, así como lo indicado el informe de impacto ambiental.

4.5. Deberá cumplirse lo establecido en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

4.6. La Administración dejará sin efecto la presente resolución si durante el transcurso del tiempo se observase incumplimiento, por parte del titular de los derechos que establece la misma, de las condiciones impuestas en ella. En tales supuestos, la Administración, previo oportuno expediente, acordará la anulación de la correspondiente Autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven de dicha situación, según las disposiciones legales vigentes.

5. *Recursos*

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer Recurso de Alzada ante el Director General de Energía y Minas, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a la notificación o publicación.

Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos. Para el cómputo de los plazos por meses habrá de estarse a lo dispuesto en el artículo 30 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Valladolid, 13 de agosto de 2026.

El Jefe del Servicio Territorial,
(P.A. Res. 08/06/2026)
La Secretaria Técnica
Fdo.: Isabel del Blanco Álvarez

CV: BOCYL-D-13112026-220-20